

0025108-08.2011.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... nada. A esposa não tinha participação no tráfico, não havia anotações de tráfico, somente anotações de diárias de serviços de rapazes que trabalhavam para o depoente, nada tendo a ver com o tráfico. Nunca foi preso anteriormente nem respondeu a outros processos. Não havia nem dois meses que estava traficando. Não recebia nada pelo serviço, cobrava a gasolina do seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0025108-08.2011.8.26.0079 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0025108-08.2011.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 51/2011 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Botucatu, 13/2011 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Botucatu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Simas do Carmo

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

Anderson Simas do Carmo e Tatiana de Souza Campos, qualificados nos autos, foram denunciados e viram-se processados como incursos nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 69, "caput", do Código Penal, porque no dia 18 de janeiro de 2011, por volta de 15h00min, na Casa 25, Bairro Maristela, na Rodovia SP-280, Km 198, no município de Pardinho, nesta Comarca, guardavam e mantinham em depósito, para entrega a consumo de terceiras pessoas, 01 tablete prensado contendo a substância Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 68,28g (sessenta e oito gramas e vinte e oito centigramas), 05 parangas da substância Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha; 02 pedras brutas de cocaína em forma de crack, pesando aproximadamente 6,38g (seis gramas e trinta e oito centigramas), e 14 papelotes de cocaína em forma de crack, pesando aproximadamente 4,73g (quatro gramas e setenta e

três centigramas), drogas que determinam dependência física ou psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/15 e foto a fls. 33, laudo de constatação provisória de fls. 19/20 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 45/47, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que ANDERSON SIMAS DO CARMO e TATIANA DE SOUZA CAMPOS associaram-se para o fim de praticar tráfico de drogas.

Segundo se apurou, Investigadores de Polícia averiguando denúncias de tráfico de drogas, a qual indicava que uma pessoa conhecida como "Maluf" praticava o comércio ilícito no local, muniram-se de competente Mandado de Busca e Apreensão (fls. 16), e dirigiram-se até a residência dos denunciados. Chegando ao local, apenas a denunciada estava na casa, e os policiais ao iniciarem as buscas, obtiveram êxito em localizar 05 papérolas de crack dentro de uma caixa de remédio, e 05 parangas de maconha, 09 papérolas e 02 pedras brutas de crack que estavam dentro de um frasco plástico, todos guardados no interior do guarda-roupa, e em cima deste móvel, ainda localizaram 01 tablete prensado de maconha. Os policiais encontraram um caderno com anotações referentes a movimentação do tráfico de drogas feita pelos denunciados. Diante da droga encontrada e da confissão da denunciada de envolvimento com o tráfico de drogas, foi-lhe dada voz de prisão em flagrante delito.

A indiciada ainda levou os investigadores até o local onde o denunciado trabalhava, porém, ao chegarem no local, os policiais apenas encontraram os empregados do indiciado e seu carro, sendo que este já havia empreendido fuga.

Houve confissão quanto a traficância a fls. 07/08 (Tatiana) e fls. 36 (Anderson).

Foi determinada a notificação do acusado por edital (fls. 110/111).

Houve a suspensão do processo em relação ao acusado, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 138).

Os autos foram desmembrados em relação à corré Tatiana.

Sobreveio o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos, em 28/06/2021 (fls. 244).

Defesa preliminar ofertada em 23/08/2021 (fls. 255/256).

Houve a revogação da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como o recebimento da denúncia (fls. 259).

O réu foi notificado em 24/08/2021 (fls. 283).

Durante a instrução foram ouvidas uma testemunha de acusação, duas testemunhas de defesa, e o réu foi interrogado (fls. 338/340).

Em alegações finais orais, o MP requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do réu pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e a absolvição em relação ao crime do artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06.

A defesa, por sua vez, em memoriais escritos pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, pela concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou imposição de regime prisional semiaberto ou aberto, e suspensão do cumprimento da pena – sursis, por se tratar de réu primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas nem faz parte de organização criminosa, além de possuir residência fixa e trabalho honesto. Pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com isenção de custas

processuais, e o direito de apelar em liberdade (fls. 344/351).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia restaram parcialmente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 07/15); o boletim de ocorrência (fls. 16/18); o auto de exibição e apreensão (fls. 19/21); o laudo de constatação (fls. 25/26); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 53/55); o relatório final (fls. 57/60); os depoimentos das testemunhas, e a confissão do acusado.

Interrogado em juízo o réu Anderson Simas do Carmo afirmou que morava no Maristela e tinha um rapaz que trabalhava consigo. Tinha um primo que tinha carro e era usuário de drogas e buscava em Botucatu. Este primo perdeu o carro em Botucatu, e eles começaram a lhe pedir para levá-los a Botucatu para buscar drogas. Começou a levá-los, e resolveu pegar um pouco de drogas para fornecer para eles e não precisar ir mais a Botucatu. A polícia foi à sua casa, invadiu, o depoente estava trabalhando, a polícia encontrou a droga. Prenderam sua esposa. No dia que aconteceu o policial ligou para o depoente na obra e disse que se fosse em sua casa o policial o liberaria. Sua tia lhe telefonou e disse que o policial prenderia os dois, que era melhor não ir pois alguém precisava cuidar dos filhos. Se orientou com um advogado e não foi à casa. A esposa foi presa, o advogado conversou com o delegado, o depoente assumiu as drogas e foi liberado. A esposa ficou 8 meses presa e foi absolvida. Perdeu contato com o advogado, e não soube mais sobre o mandado de prisão, até porque renovou sua habilitação em 2016 e não apareceu nada. A esposa não tinha participação no tráfico, não havia anotações de tráfico, somente anotações de diárias de serviços de rapazes que trabalhavam para o depoente, nada tendo a ver com o tráfico. Nunca foi preso anteriormente nem respondeu a outros processos. Não havia nem dois meses que estava traficando. Não recebia nada pelo serviço, cobrava a gasolina do seu primo. Vendia por uma diferença de R\$ 5,00 para custear a gasolina. Estudou até o 1º Colégio, é pedreiro, tem cinco filhos, todos menores de idade. A esposa na época dos fatos trabalhava somente em casa, cuidava das crianças. Com a sua prisão a esposa passou a trabalhar de empregada doméstica. Por ter conseguido renovar a CNH em 2016 sem problemas, acreditou que não constasse mais nenhum mandado de prisão contra si, e que o advogado havia resolvido o problema.

A testemunha de acusação João de Oliveira Fernandes afirmou que pelo que se lembra havia denúncias na DISE de que um indivíduo de alcunha Maluf estava traficando na beira da Castelo Branco, local chamado Maristela. Foi pedido mandado de busca no local, e no dia do cumprimento ele não estava na casa, mas sua esposa. Ela admitiu que ele traficava, entregou uma parte da droga, encontraram mais um pouco de droga na casa, além do que ela entregou. Ela foi apresentada na delegacia e foi presa em flagrante por tráfico. Ele não foi localizado no dia no local. O colega do depoente, Rossi, foi quem recebeu a denúncia que dizia que o tráfico era praticado por Maluf, e foi feita a busca de fato. No dia do cumprimento encontraram a droga, mas não encontraram o indivíduo. Não se recorda se a esposa disse há quanto tempo o réu traficava, mas ela confirmou que ele traficava. A esposa do réu falou que ele estava trabalhando em uma obra, pois ele também trabalhava de pedreiro.

A testemunha de defesa Eluzivaldo Abilio de Souza relatou que só conhece o acusado como prestador de serviços para si. Ele prestou serviços para o depoente desde o ano de 2011 até os dias atuais, quando foi recolhido. O réu tem família, tem filhos, e não o conhece como usuário de drogas. Em todos esses anos em que conhece o réu nunca o viu envolvido em qualquer ato ilegal, sendo ele trabalhador e bom pai de família. O depoente e Marcelo são construtores de obras civis. Constroem e contratam pessoal, quando o Anderson não estava nas obras com o depoente, este estava com o Marcelo. Nunca soube de qualquer processo envolvendo o réu e ficou surpreso quando soube do acontecido. Não costuma pesquisar os antecedentes dos prestadores autônomos. O conhece como Maluf, mas sabia seu nome verdadeiro, Anderson.

A testemunha de defesa Marcelo Novaes Martins afirmou que o acusado trabalhava consigo. O conhece há mais ou menos seis anos no ramo da construção civil, faz casas pra vender, e nesse tempo o réu trabalhou consigo. Não sabe sobre os fatos de que ele é acusado, ficou sabendo somente agora. Desde que o conhece nunca soube de nenhum ato ilícito envolvendo o acusado, ele é de muita confiança, construiu sua casa, a casa de seus pais, e tem total confiança nele. Sabe que o réu tem família e filhos, e já participaram de confraternizações consigo. O réu trabalhou com o depoente há cerca de seis a sete anos. Conheceu a esposa do acusado, Tatiana, não sabia de seu envolvimento com tráfico, ficou surpreso. Só conhece o réu por Maluf, conhece todos que trabalham nas obras pelos apelidos. Na época em que ocorreu essa situação, o réu trabalhava consigo, e quando ele foi preso, foi à delegacia para saber o que tinha acontecido.

Como se vê, o réu confessou os fatos a si imputados, afirmando que já estava praticando o tráfico de drogas há cerca de dois meses, porém, só fornecia para seu primo e um amigo.

A testemunha João de Oliveira Fernandes, policial civil, esclareceu que receberam denúncia de que uma pessoa de alcunha Maluf praticava o tráfico às margens da Castelo Branco, no local conhecido como Maristela. Que obtiveram Mandado de Busca e Apreensão, e, em seu cumprimento compareceram ao local, onde a própria esposa do acusado confessou que ele traficava, entregando drogas, além de terem localizado mais drogas. O acusado não foi encontrado no local, e sua esposa foi presa em flagrante na ocasião.

As testemunhas de defesa ouvidas nada souberam esclarecer sobre os fatos, apenas asseverando que o réu sempre trabalhou com elas na construção civil, sendo honesto, trabalhador e pai de família, desconhecendo fatos que o desabonem.

Assim, a confissão do réu vem lastreada nos relatos das testemunhas ouvidas.

A quantidade de droga apreendida e sua forma de acondicionamento, aliadas à confissão do acusado, tudo comprova a atividade de tráfico que era desenvolvida por ele naquele local.

Além disso, o laudo de fls. 53/55 resultou positivo para maconha e crack.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

“O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

Ainda:

“Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido”. (RT 729/542).

A coerência dos depoimentos e o bom trabalho feito pelos policiais devem ser prestigiados, compreendendo-se sobre a dificuldade cada vez maior na luta diária contra o crime, mormente contra o tráfico de drogas que está acabando com a nossa juventude e com suas famílias.

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxicos.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo ainda que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato do réu guardar e manter em depósito drogas, para aqueles fins.
Por fim, diversamente do sustentado na exordial, e em consonância com o pedido ministerial final, entendo que não está configurada a associação criminosa, nos moldes do artigo 35 da Lei de Tóxicos.

A jurisprudência já se posicionou no sentido de que para configuração do delito, mister que haja prova da efetiva associação para a traficância em outros negócios, não bastando que seja ocasional.

Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“TÓXICO - Tráfico - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Concurso de pessoas - Prova cabal apenas de reunião dos denunciados para a traficância - Não se ficou sabendo, ao certo, de quantos negócios similares participaram os réus, um deles já falecido - Não caracterização do delito autônomo de associação previsto no artigo 14 da Lei 6.368/76, que não pode confundir-se com simples co-autoria - Aumento da pena prevista no artigo 18, inciso III, da referida lei, em grau máximo, em razão da periculosidade do apelado - Recurso provido.” (Apelação Criminal n. 235.327-3 - Guaratingueta - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 24.09.98 - V.U.)

“REVISÃO CRIMINAL - Entorpecente - Tráfico - Concurso de pessoas - Reunião do peticionário com outras pessoas para a traficância apenas ocasional - Participação que se limitou a um único negócio - Não caracterização - de delito autônomo de associação e formação de quadrilha, prevista no artigo 14 da Lei 6.368/76, que não pode confundir-se com simples co-autoria - Aumento de pena, pela incidência do artigo 18, inciso III da Lei 6.368/76 - Revisão parcialmente acolhida.” (Revisão Criminal n. 227.286-3 - São Paulo - 3º Grupo de Câmaras Criminais - Relator: Debatin Cardoso - 10.09.98 - M.V.)

“ENTORPECENTE - Tráfico e Associação - Artigo 12 caput e 14 da Lei 6.368/76 - Descaracterização da associação prevista no artigo 14, por não comprovada a habitualidade - Reclassificação para o delito do artigo 18, inciso III, da referida Lei - Recursos parcialmente providos.” (Apelação Criminal n. 230.120-3 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator: Oliveira Ribeiro - 03.03.98 - V.U.)

Anoto, ainda, que a esposa do acusado, a corré Tatiana, foi absolvida da presente acusação nos autos desmembrados, de forma que a associação não restou incontestada nos autos, até porque não foi produzida nenhuma prova como campana policial,

interceptação telefônica e delação que pudesse demonstrar a habitualidade de ambos na prática da mercancia, e a estrutura e organização da associação. Nesse diapasão, não havendo elementos seguros a indicar a associação para o tráfico, inviável a condenação nessa parte, aplicando-se o "in dubio pro reo".

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado guardava e mantinha em depósito drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Considerando os ditames do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, levando-se em conta a culpabilidade do réu diante da razoável quantidade de entorpecentes (01 tablete prensado de maconha de 68,28g; 05 parangas de maconha; 02 pedras brutas de crack de 6,38g; e 14 papелotes de crack de 4,73g), quantidade essa suficiente para razoável disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Reduzo a pena ao mínimo legal, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Não se vislumbram agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

Nesse diapasão, em razão da quantidade, diversidade e potencialidade dos entorpecentes, o réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão dos réus, não há dúvidas de que se dedicavam ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostentam periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato

decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento,

matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo.(TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extradordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº 11.464/2007.

Nego o direito ao réu de apelar em liberdade, porque se trata de crime que coloca em risco a população da cidade. Trata-se de crime equiparado a hediondo, que movimenta toda uma estrutura criminosa.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor menor.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR Anderson Simas do Carmo ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor menor; por infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06; e, em prosseguimento, para ABSOLVÊ-LO com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação da prática do crime previsto no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Não possuindo os bens apreendidos a fls. 19/21 qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na unidade prisional em que se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque o sentenciado, por ser primário, não cumpriu 2/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lancem o nome do réu no rol dos culpados.

Deixo de conceder ao réu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista que a defesa não trouxe aos autos quaisquer documentos que demonstrem a sua hipossuficiência financeira.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 07 de março de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA